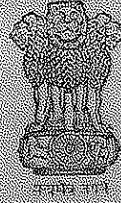




இந்திய அரசாங்க
சட்டம், நீதி மற்றும் கம்பெனி விவகாரங்கள் அமைச்சகம்



1971 ஆம் ஆண்டு
சில்லறை நாணயங்கள் (குற்றங்கள்) சட்டம்
(சட்ட எண் 52/1971)
(1980, டிசம்பர் 1 ஆம் தேதியன்று இருந்தவாறு)

THE SMALL COINS [OFFENCES] ACT, 1971
(Act No-52/1971)
(As on the 1st December, 1980)

இந்திய அரசாங்கத்திற்காக தமிழாக்கம்:
தமிழ்நாடு சட்டத்துறை ஆட்சிமொழி ஆணையம்
சென்னை

இந்திய அரசாங்கத்திற்காக
தமிழ்நாடு அரசு எழுதுபொருள் அச்சத்துறை இயக்குநரால்
அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது

1983

இலவச ரூ. 1.35

முன்னுரை.

1980, டிசம்பர் 1 ஆம் தேதியிலிருத்தவாதுள்ள 1971 ஆம் ஆண்டு சில்லறை நாணயங்கள் (குற்றங்கள்) சட்டத்தின் இந்தப் பதிப்பு, அச் சட்டத்தின் அதிகாரபூர்வமான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது 4-9-1981 ஆம் தேதியிட்ட இந்திய அரசிதழின் சிறப்பிதழ், பகுதி XV, பிரிவு 1, எண் 2, 1 ஆம் தொகுதியில் 39 முதல் 41 வரையிலுள்ள பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த அதிகாரபூர்வமான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, 1973 ஆம் ஆண்டு அதிகாரபூர்வமான மொழிபெயர்ப்புகள் (மத்தியச் சட்டங்கள்) சட்டத்தின் (50/1973) 2 ஆவது பிரிவின் (அ) கூறினபடி குடியரசுத் தலைவருக்குள்ள அதிகாரத்தின்படி வெளியிடப்பட்டது அவ்வாறு வெளியிடப்பட்டதன் பேரில், இது தமிழில் அச் சட்டத்தின் அதிகாரபூர்வமான மொழிபெயர்ப்பு ஆயிற்று.

புதுடெல்லி,
4-9-1981.

இந்திய அரசாங்கத்தின் செயலர்.

PREFACE

This edition of the **Small Coins (Offences) Act, 1971**, as on the 1st December, 1980, contains the authorised translation of that Act in Tamil and the same was published in the Gazette of India Extraordinary, Part XV, Sectional, No. 2, Vol. I, dated 4th September, 1981, on pages 39 to 41.

The authorised translation in Tamil was published under the authority of the President under clause (a) of Section 2 of the Authorised Translations (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973) and on such publication, it became the authorised translation of the Act in Tamil.
New Delhi,

4th September, 1981.

Secretary to the Government of India,

1971 ஆம் ஆண்டு சில்லறை நாணயங்கள் (குற்றங்கள்) சட்டம்
(சட்ட எண் 52/1971)

பொருளடக்கம்

பிரிவு	பக்கம்
1. குறுந்தலைப்பும் கால நீட்சியும்	1
2. இலக்கணங்கள்	1
3. சில்லறை நாணயங்களை உருக்குவதற்கு அல்லது அழிப்பதற்குத் தடை	1
4. 3 ஆவது பிரிவை மீறுவதற்கான தண்டனை	2
5. சும்பெலிகளால் செய்யப்படும் குற்றங்கள்	2
6. குற்றங்கள் கைது செய்தற்குரிவையாயும் ஜாமீனில் விடத்தக்கவை யாயும் ராஜி செய்யத்தக்கன அல்லாதவையாயும் இருத்தல் என்பது	3
7. குற்றங்கள் சுருக்குமுறையில் விசாரணை செய்யப்படலாம்	3
8. தண்ட இழப்பு	3
9. 1958 ஆம் ஆண்டு 20 ஆவது சட்டத்தின் வகைமுறைகள் இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றங்கள் மீது இயங்கா	3
10. நீக்கம்	..

135

1971 ஆம் ஆண்டு சில்லறை நாணயங்கள் (குற்றங்கள்) சட்டம்

(சட்ட எண் 52|1971)

[1971, டிசம்பர் 11]

சில்லறை நாணயங்களை உருக்குவதை அல்லது அழிப்பதை, சில்லறை நாணயங்களை உருக்கும் அல்லது அழிக்கும் நோக்கத்திற்காக அவற்றைப் பதுக்கி வைப்பதைத் தடுப்பதற்கும் அதனோடு தொடர்புடைய அல்லது அதற்கு இடைவிளைவான விஷயங்களுக்கும் வகைசெய்வதற்கான சட்டம்.

நாட்டில் சில்லறை நாணயங்களின் கடுமையான பற்றாக்குறை அனுபவிக்கப்பட்டு வருவதாலும் பொதுமக்களின் நலன்களுக்காக அந்தப் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருப்பதாலும்,

நாடாளுமன்றத்தால் இந்தியக் குடியரசின் இருபத்து இரண்டாம் ஆண்டில் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகும்கூட:

1. (1) இந்தச் சட்டம், 1971 ஆம் ஆண்டு சில்லறை நாணயங்கள் குறித்தவையும் (குற்றங்கள்) சட்டம் என்று வழங்கப்படும்.

(2) * * * * *

2. இந்தச் சட்டத்தில், குழ்நிலை வேறு பொருள் குறித்தாலன்றி, இலக்கணங்கள்.

(அ) “நாணயச்சாலை” என்பது, இந்திய அரசாங்கத்தின் நாணயச் சாலை என்று பொருள்படும்.

(ஆ) “சில்லறை நாணயம்” என்பது, ஒரு ரூபாய்க்குக் குறைந்த மதிப்புடையதாய் இருக்கிறதும் 1906 ஆம் ஆண்டு இந்திய நாணயத் தயாரிப்பு முறைச் சட்டத்தின்படி சட்டபூர்வமாகச் செல்லுவதாயிருக்கிறதும் நாணயம் எதுவும் என்று பொருள்படும்.

3. எந்த ஆளும்—

(அ) சில்லறை நாணயம் எதையும் உருக்குதலோ அழித்தலோ ஆகாது; அல்லது

(ஆ) (i) உருக்கப்பட்ட நாணயம் எதையும், அது உருகிய நிலையிலிருந்தாலும் சரி, திடநிலையிலிருந்தாலும் சரி, அல்லது

(ii) அழிக்கப்பட்ட அல்லது சிதைக்கப்பட்ட நிலையில் சில்லறை நாணயம் எதையும், அல்லது

(iii) சில்லறை நாணயங்களை உருக்கும் அல்லது அழிக்கும் நோக்கத்தோடு

அச்சில்லறை நாணயங்களைத் தம் அனுபோகத்தில், கைவசத்தில் அல்லது ஆளுகையில் வைத்திருக்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிற குழ்நிலைகளில் அவருடைய நியாயமான தேவைகளுக்கும் அதிகமாகக் கணிசமான அளவில் சில்லறை நாணயங்களையும்,

தம் அனுபோகத்தில், கைவசத்தில் அல்லது ஆளுகையில் வைத்திருத்தல் ஆகாது.

விளக்கம்:—ஓர் ஆளுடைய நியாயமான சில்லறை நாணயத் தேவைகளை நிரீனயிக்கும் காரியத்தில்—

1. 1 ஆவது பிரிவின் (2) ஆவது உட்பிரிவு, 1974 ஆம் ஆண்டு 49 ஆவது சட்டத்தால் வட்டுவிடப்பட்டது.

- (i) அவருடைய அன்றாட மொத்தச் சில்லறை நாணயத் தேவைகள்;
 (ii) அவருடைய வியாபாரம், தொழில் அல்லாத உத்தியோகத்தின் தன்மை,
 (iii) சில்லறை நாணயங்கள் அவர் ஈட்டும் முறை,
 (iv) அத்தகைய சில்லறை நாணயங்கள் அனுபோகத்தில், கைவசத்தில் அல்லது ஆளுகையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் முறையும் இடமும் ஆகியவற்றிற்கு உரிய கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும்.

(2) சில்லறை நாணயம் எதையும் உற்பத்தி செய்வதில் உலோகக்கலவைகள் எந்தவிகிதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றனவோ அதே விகிதத்தில் உலோகக்கலவைகள் அடங்கியுள்ள தாது எதையும் அனுபோகத்தில் கொண்டிருப்பதாகக் காணப்படுகிற எவராயினும், மாறானது மெய்ப்பிக்கப்படும் வரையில், அவர் (1) ஆவது உட்பிரிவின் வகைமுறைகளை மீறியிருப்பதாக அனுமானிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(3). (1) ஆவது உட்பிரிவு அல்லது (2) ஆவது உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும் நாணயச்சாலையின் மீது இயங்காது.

3ஆவது பிரிவை
மீறுவதற்கான
தண்டனை.

4. 3 ஆவது பிரிவின் (1) ஆவது உட்பிரிவின் வகைமுறை எதையும் நியாயமான காரணம் இல்லாமல் மீறுகிற எவராயினும்—அந்த நியாயமான காரணத்தை மெய்ப்பிக்கும் சமை அவரைச் சாரும்—மூன்று மாதங்களுக்குக் குறையாத, ஆனால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத, ஒரு கால அளவுக்குச் சிறைவாசம் விதித்து தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார்.

கம்பெனிகளால்
செய்யப்படும்
குற்றங்கள்.

5. (1) இந்தச் சட்டத்திற்கு விரோதமாகக் குற்றம் ஒன்று ஒரு கம்பெனியினால் செய்யப்படுமிடத்து, அந்தக் குற்றம் செய்யப்படும் சமயத்தில், அந்தக் கம்பெனியைப் பொறுப்பில் கொண்டிருந்து அதன் தொழிலை நடத்தி வருவதற்கு அந்தக் கம்பெனிக்குப் பொறுப்பாயிருக்கிற ஆள் ஒவ்வொருவரும், அந்தக் குற்றத்தைச் செய்தவர் எனக் கொள்ளப்பட்டு அவ்வாறே நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதற்கும் தண்டிக்கப்படுவதற்கும் அவர் ஆளாதல் வேண்டும்.

ஆனால், ஆள் எவரும் தமக்குத் தெரியாமலேயே அந்தக் குற்றம் செய்யப்பட்டது என, அல்லது அத்தகைய குற்றம் செய்யப்படுவதைத் தடுப்பதற்காக உரிய சிரத்தை எல்லாம் எடுத்திருந்தார் என மெய்ப்பிப்பாரானால், இந்த உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும் அவரைத் தண்டனைக்கு உள்ளாக்குதல் ஆகாது.

(2). (1) ஆவது உட்பிரிவில் என்ன அடங்கியுள்ள போதிலும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றம் எதுவும் ஒரு கம்பெனியால் செய்யப்பட்டிருந்து, அந்தக் கம்பெனியின் இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது வேறு அலுவலர் அவருடைய சம்மதத்தோடு அல்லது மறைமுக ஆதரவோடு அந்நிக் குற்றம் செய்யப்பட்டது என அல்லது அந்தக் குற்றத்திற்கு அவரது அசட்டை ஏதேனும் காரணமாயிருக்கிறதென மெய்ப்பிக்கப்படுமிடத்து, அத்தகைய இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது வேறு அலுவலர் அந்தக் குற்றத்தைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்பட்டு அவ்வாறே நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதற்கும் தண்டிக்கப்படுவதற்கும் அவர் ஆளாதல் வேண்டும்.

விளக்கம்: இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களைப் பொறுத்தமட்டில்,—

(அ) “கம்பெனி” என்பது, கூட்டமைப்பு எதுவும் என்று பொருள் படும்; மற்றும் அது நிறுவகம் அல்லது சங்கம் ஒன்றையோ வேறு தனி நபர்களின் கூழகத்தையோ உள்ளடக்கும்;

(ஆ) “இயக்குநர்” என்பது,—

(i) ஒரு நிறுவகம் சம்பந்தமாக, அந்த நிறுவகத்தின் ஒரு கூட்டாளி என்று பொருள்படும்.

(ii) ஒரு சங்கம் அல்லது வேறு தனிநபர்களின் கழகம் சம்பந்தமாக, அந்தச் சங்கம் அல்லது வேறு கழகத்தின் விதிகளின்படி, அந்தச் சங்கத்தின், அல்லது நிலவரத்திற்கேற்ப, வேறு கழகத்தின் அலுவல்களின் நிர்வாகம் ஒப்படைக்கப் பட்டிருக்கிற ஆள் என்று பொருள்படும்.

3/1898

6. 1898 ஆம் ஆண்டு குற்ற விசாரணை முறைச் சட்டத்தில் என்ன அடங்கியுள்ளபோதிலும், இந்தச் சட்டத்திற்கு விரோதமான குற்றங்கள் கைது செய்யுதற்குரியவையாகவும் ஜாமீனில் விடத்தக்கவையாகவும் இருக்கும்; ஆனால் ராஜி செய்யத் தக்கன அல்லாதவையாயிருக்கும்.

குற்றங்களை செய்கிறவர்களை வலியுறுத்தும் ஜாமீனில் விடத்தக்கவையாகவும் ராஜி செய்யத் தக்கன அல்லாதவையாகவும் இருத்தல் என்பது.

3/1898

7. 1898 ஆம் ஆண்டு குற்ற விசாரணை முறைச் சட்டத்தின் 260 ஆவது பிரிவில் என்ன அடங்கியுள்ளபோதிலும், இந்தச் சட்டத்திற்கு விரோதமான குற்றங்கள், ஒரு மாகாணத் தலைநகர் நடுவரால் அல்லது ஒரு முதல் வகுப்பு நடுவரால் சுருக்கு முறையில் விசாரணை செய்யப் படலாம்.

குற்றங்கள் சுருக்கு முறை யில் விசாரணை செய்யப் படலாம்.

8. எந்தச் சில்லறை நாணயம் அல்லது தாது சம்பந்தமாக இந்தச் சட்டத்திற்கு விரோதமான குற்றம் எதுவும் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தச் சில்லறை நாணயம் அல்லது தாது தண்ட இழப்பாக அரசாங்கத் திற்குச் சேர்தல் வேண்டும்.

20/1958

9. 1958 ஆம் ஆண்டு குற்றவாளிகள் கண்காணிப்புச் சட்டத்திலுள்ள எதுவும் இந்தச் சட்டத்திற்கு விரோதமான குற்றம் எதன்மீதும் இயங்காது.

1958 ஆம் ஆண்டு 20 ஆவது சட்டத்தின் வகை முறைகள் இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றங்கள் மீது இயன்ற.

10. 1971 ஆம் ஆண்டு சில்லறை நாணயங்கள் (குற்றங்கள்) அவசரச் நீக்கம். 3/1971 சட்டம் இதன்மூலம் நீக்கப்படுகிறது.

-XXX-